

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	5명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원□□사무소 (○○처 ○○○○부)	처분요구일자	2017. 4. 14.	회신기일	2017. 5. 13.

○○처 ○○○○○부

(신분상 ○○○, 신분상 ○○, 신분상 ○○)

제 목 ■■■마을 철거·복원사업 관련 토지 감정평가 및 매입(사업대상지 외 및 잔여지) 부적정
관 계 기 관 □□□국립공원□□사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

① ■■■마을 철거·복원사업 감정평가 부적정 관련

사업추진 경과

- 2015.05.01. : 공원계획변경고시
- 2015.09.17. : 공원사업시행계획결정고시
- 2016.03.25. : 공원사업시행계획(변경)결정고시 ※ 편입필지수 변경(당초 81필지→변경 87필지)

- □□□국립공원□□사무소는 본 사업을 위한 공원사업시행계획(변경)결정고시(2016.03.25.) 당시까지 협의가 이루어지지 않은 토지 매입을 위하여 “토지조서 및 물건조서”를 작성한 후 이를 근거로 감정평가를 실시하기 위하여 공특법 제68조(보상액의 산정)에 의거 □□4605(2015.10.06) 호에 따라 ○○○○ 및 토지소유자 대표에게 감정평가업자 추천을 의뢰 하여 ○○○○로부터는 “중앙감정사”를 통보받았으나 토지소유대표로부터는 소유자들의 의견불일치 등으로 추천을 받지 못함
- 평가업무 담당자 일반직 ○급 ○○○는 공특법에 “사업시행자는 시·도지사 또는 토지소유자 어느 한쪽이 감정평가업자를 추천하지 아니하는 경우에는 2인을 선정하여 토지 등의 평가를 의뢰하여야한다”라는 규정에 따라, 사무소에서 지정하고 ○○○○로부터 추천받은 감정평가업자 2인에게 편입용지 등 감정평가를 의뢰하여 사업이 효율적으로 추진될 수 있도록 하여야 함에도,
- 토지소유자들의 민원해소차원에서 토지소유자가 개별적으로 추천한 감정평가업자로 하여금 감정평가를 추가로 실시하여 감정평가 비용(약 12,364천원)을 추가로 집행한 사실이 있음

※ 감정평가 관련법규

◇ 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 공특법)

제68조(보상액의 산정)

- ① 사업시행자는 토지등에 대한 보상액을 산정하려는 경우에는 감정평가업자 3인(제2항에 따라 시·도지사와 토지소유자가 모두 감정평가업자를 추천하지 아니하거나 시·도지사 또는 토지소유자 어느 한쪽이 감정평가업자를 추천하지 아니하는 경우에는 2인)을 선정하여 토지등의 평가를 의뢰하여야 한다.
- ② 제1항 본문에 따라 사업시행자가 감정평가업자를 선정할 때 해당 토지를 관할하는 시·도지사와 토지소유자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 감정평가업자를 각 1인씩 추천할 수 있다. 이 경우 사업시행자는 추천된 감정평가업자를 포함하여 선정하여야 한다.

◇ 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행령

제 28조(시·도지사와 토지소유자의 감정평가업자 추천)

- ② 시·도지사와 토지소유자는 법 제15조2항에 따른 보상계획의 열람기간 만료일로부터 30일 이내에 사업시행자에게 감정평가업자를 추천할 수 있다.
- ④ 제2항에 따라 감정평가업자를 추천하려는 토지소유자는 보상 대상 토지면적의 2분의 1 이상에 해당하는 토지소유자와 보상 대상 토지의 토지소유자총수의 과반수의 동의를 받은 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 사업시행자에게 감정평가업자를 추천하여야 한다. 이 경우 토지소유자는 감정평가업자 1명에 대해서만 동의할 수 있다.

② 사업대상지 외 및 잔여지 매입 부적정 관련

삼삼마을 철거·복원사업 주요현황

- (추진배경) 국립공원 지정 당시 취락마을 목적을 상실하고 상업화에 따른 환경오염 유발로 국정감사 시 삼삼마을 이주사업 조속추진 요청 [2011.10.이미경 의원]
- (사업명) 삼삼마을 철거·복원사업
- (위치) ** **군 **면 **리 *번지 일원 **필지 **,***㎡(고시기준)
- (주요내용) 본 사업을 추진하면서 토지소유자의 강한 매입 요구 등과 장기적으로 사업시행지구 밖의 연접 토지를 추가 매입하여 주민의 출입을 원천적으로 통제 하는 것이 효과적인 복원 등 본 사업추진 배경 등과 부합한다고 판단하여, “공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 공특법) 제 73조 및 제74조, 동법 시행령 제 39조”에 근거하여 다음과 같이 자체적인 잔여지 보상기준(안) 등을 마련함.

1. □□□□□사무소-****(2015.10.06) : 잔여지 보상기준(안) 수립
 - 사업시행지구에 편입되지는 않는 지구 밖의 연접된 8필지 28,393㎡와 지장물
 - 사업시행지구에 일부가 편입되는 6필지 4,702㎡와 지장물을 매입 대상으로 함
2. □□□□□사무소-*** (2016.03.06) : 삼삼마을 철거 및 복원사업 대상지 잔여지 매수 방침(안) 수립
 - 사업시행지구에 편입되지는 않는 지구 밖의 연접된 8필지 28,393㎡와 지장물
 - 사업시행지구에 일부가 편입되는 7필지 12,463㎡와 지장물을 매입 대상으로 함

- □□□국립공원□□사무소는 사업 시행지구에 편입되지 않는 토지의 보상기준은 공특법 시행규칙 제59조(공익사업시행지구밖의 대지등에 대한 보상)에 별도로 규정되어 있어 적용할 수 없는 같은 법 시행령 제39조(잔여지의 판단)를 적용하여 토지를 매입하였음
- 법 조항의 잘못 적용 여부와 관계없이 공특법 시행 규칙 59조(공익사업시행지구밖의 대지 등에 대한 보상)에 의거 보상 가능여부를 판단하여 보면,
- 아래 표의 2016년 최종 사업시행지구 밖의 매입된 9필지의 토지 현황에서 지목이 전이며, 실제로 경작되어진 토지 2필지(*-**(전), *-**(전))는 향후 ㉠마을 철거 이주 후 “기존 진입 도로를 복원 출입을 통제할 계획” 등을 고려하면 본래 목적대로 경작이 불가능 할 것으로 판단되어 보상이 가능 할 것으로 판단됨.
- 그러나 그 외 9필지 중 *-** 등 4필지는 지목이 임으로서 지장물 보상내역이 있는 점을 고려하면, 우선 지목이 임인 토지인 경우 “농지법 제2조의 농지”에 해당 되어야 보상이 가능한 바, 이는 “산지관리법”에 따라 산지전용허가(다른 법률에 따라 산지전용허가가 의제 되는 인가·허가·승인 등을 포함한다) 여부가 판단 기준이 되어야 하나, 동 과정이 없는 것으로 조사되어 농지로서 보상 할 수 있는 근거가 약하고, *-** 등 3필지는 경작 등이 전혀 이루어지지 않는 지목이 임인 토지로서 보상근거가 없는 것으로 판단 됨
- □□□국립공원□□사무소는 상기와 같이 “공익사업시행지구 밖의 대지 등에 대한 보상” 및 “잔여지 판단기준”에 대한 보상 기준에 해당되지 않는 사업시행지구 밖의 7필지의 토지와 지장물을, 토지소유자의 강한 매입요구와 매입을 통한 주민의 출입을 통제하는 것이 효율적인 복원 등 본 사업추진 배경에도 부합하고, 장기적으로는 국립공원 내 사유지의 국유화라는 취지 등을 고려하여 매입함으로써 341,134천원(지장물 64,397천원별도)의 예산을 추가 집행한 사실이 있음

<사업시행지구 밖 토지 등 매입 현황(2016년 최종 매입 현황)>

(2015.10.6 보상기준 수립시는 8필지 28,393㎡)

지번	지목	지적면적	소유자	매입현황		감정평가금액		지장물 (수목·경작물 등)	지장물	비고
				사업부지	산규부지	보상단가	보상금액			
계	9필지	0			28,760		507,057,617	83,537,814		
*-**	전	2,250	***	-	2,250	35,567	80,025,750	19,140,799	수목 등	지목이 '전'으로서 본래의 목적대로 사용불가능
*-**	전	2,135	***	-	2,135	40,233	160,241,817	0		
*-**	임	12,751	***	-	12,751	12,567	85,897,455	9,941,667	수목	지목이 '임'으로 산지전용허가 없이 경작
*-**	임	2,531	***	-	2,531	22,500	99,534,533	41,635,348	수목 등	
*-**	임	7,301	***	-	7,301	13,633	6,892,300	11,823,333	수목	
*-**	임	439	***	-	439	15,700	14,049,106	996,667	수목	
*-**	임	718	***	-	718	19,567	56,947,500	0		지목이 '임'으로 경작 등이 전혀 없음
*-**	임	268	***	-	268	7,467	2,001,156	0		
※**-*	임	367	***	-	367	4,000	1,468,000	0		

○ 또한, 공특법 시행령 제39조(잔여지의 판단) 기준에 적합하다 판단하여 2016년 최종 매입한 아래의 잔여지 9필지 23,361㎡를 살펴보면,

- ** 대지 및 * **-* 임은 사업부지 면적 대비 잔여지 면적이 현저히 작고,
- *-* 전은 향후 田田마을 철거 이주 후 “기존 진입도로를 복원 출입을 통제할” 복원 계획 등을 고려하면 잔여지를 본래 목적대로 이용이 불가능 할 것으로 보여 보상이 가능할 것으로 판단됨
- 그러나, 전체 9필지 중 나머지 6필지 10,463㎡는 사업부지 대비 잔여지 면적과 지목이 임으로서 당초 목적대로 이용이 불가능 하다고 판단하기에는 한계가 있는 것으로 판단되나 상기의 사업시행지구 밖의 토지매입과 같은 사유로 잔여지 개념을 확대해석 함으로서 341,490천원 (지장물 56,972천원 별도)의 예산을 추가 집행한 사실이 있음

<잔여지 등 매입현황(2016년 최종 매입 현황)>

(2015.10.6 보상기준 수립시는 6필지 4,702㎡)

지번	지목	지적면적	소유자	매입현황		감정평가금액		지장물 보상금액	지장물	비고
				사업부지	잔여지	보상단가	보상금액			
계	9필지	0		10,845	12,516		489,836,801	111,707,833		
※*-*	전	3,794	***	1,794	2,000	72,133	144,266,000	54,736,167	수목 등	잔여지 보상 여건 충족
※*-*	대	2,977	***	1,229	1	389,000	102,025,857	0		
※*-*	임	1,350	***	617	52	71,000	10,261,120	0		
-	임	1,230	***	1,472	1,854	48,200	389,000	0		잔여지 보상 여건 미충족
-	임	669	***	961	454	23,100	3,692,000	1,093,333	수목	
-	임	3,326	***	48	2,929	34,833	89,362,800	0		
※*-*	임	1,415	***	3,791	3,629	28,067	10,487,400	55,878,333	경작물	
-*	임	7,420	*	223	957	28,733	101,855,143	0		
-	임	1,180	***	710	640	16,033	27,497,481	0		

※ *-* , *-* 은 □□□□□-821('16.03.06)호에 추가 포함됨

※ *-* 은 □□□□□-70(2015.01.06)호, **-* 은 □□□□□-3314(2014.07.14.)호에 의거 보상기준 수립 전 기 매수

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○○, ○○, ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	사무소 업무 총괄	○○○○○○○○○○	○○○	田田마을 철거·복원 사업 총괄 책임
일반직 ○급	○○○	○○과 업무총괄	○○○○○○○○○○	○○	田田마을 철거·복원 사업 담당 과장
일반직 ○급	○○○	○○과 업무총괄	○○○○○○○○○○	○○	田田마을 철거·복원 사업 담당 과장
일반직 ○급	○○○	감정평가 사유자매수	○○○○○○○○○○	○○	용지보상 및 실질적인 매입 업무 담당
일반직 ○급	○○○	사유지매수	○○○○○○○○○○	○○	사무소 방침에 따라 최초로 보상계획 기안